

개 선

제 목 : 직위하향 인사처분(팀원 발령)에 대한 제도개선

관 계 부 서 : □□□□처

내 용

공사 인사규정 제 12조 (보직원칙), 직제규정 제 12조(직원) 및 별표 1에 의거 공사 1~8급 직원 모두 팀원 직위 부여가 가능하며 이를 근거로 인재경영처는 16년도 이후 현재까지 총 △△명의 상위직급¹⁾ 자에 대해 팀원 발령을 실시한 사례가 있다.

근로자에 대한 전보는 원칙적으로 인사권자인 사용자의 고유의 권한에 속하며 근로기준법 등에 위반되지 않는 이상 인사권자의 경영판단에 의거한 결정으로 이해하여야 하는 것이 타당하다.

다만 상위직급 직원의 팀원 발령은 통상적인 전보조치와 달리 기존의 직위에 대한 하향 조치로 급여삭감²⁾이 이루어지고 기한의 정함도 없어 직원개인에 대한 실질적인 불이익한 처분으로 판단할 여지가 있으며 이를 반증하듯 최근 직위하향(팀원 발령) 처분을 받은 직원이 인사처분에 대한 불수용 의사를 표명³⁾한 바 있다.

1) 공사 1~3급 직원 기준

2) ○○○○처-■■■■(2016.9.22.)에 의거 팀원 발령자에 대한 직무급 미지급 결정 및 시행중

3) 해당사항에 대해 상임감사위원 및 사내게시판 게시의 방법을 통해 인사처분의 억울함 토로

또한 상위직급 직원의 팀원 발령은 타 불이익한 인사처분인 직위해제, 성과개선대상자 선정, 징계 등과 달리 심의절차나 개인의 수용성을 제고 할 수 있는 제도적 장치가 없어 형평성 논란의 여지가 있다.

[표] 타 인사처분과의 형평성 검토

구 분	내 용
요 건	무보직, 직위해제, 징계 등 불이익처분시 인사처분의 요건을 엄격하게 명문화되어 있으나, 직위하향 전보는 구체적인 절차가 없음 * 인사규정 제13조의2(무보직), 제24조(직위해제), 제45조(징계사유)
소명기회, 재심, 구제여부	성과개선 대상자의 경우 소명기회를 부여하고 있으며 징계조치의 경우 재심의 기회를 부여하고 있는데 반해 직위하향 전보는 소명과 재심기회가 마련되어 있지 않음 * 성과개선대상자관리요령 제7조(소명절차), 인사규정 제48조(진술 및 증언 등), 인사규정 제52조(재심)

따라서 팀원 발령으로 불이익한 처분 등에 대한 논란의 여지를 예방하고 직위하향 조치 (팀원 발령)에 대한 개인의 수용성 제고 및 안정적인 조직 구현을 위해 인사권 행사절차를 보완할 필요가 있는 것으로 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은 합리적인 인사운용을 위해 직위하향 인사처분에 대한 사전심의 등의 절차가 구축 될 수 있도록 제도(규정개정 등)를 마련하시기 바랍니다.